

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1656/2537

นางเฉลิมศรี มณีรัตน์ กับพวก

โจทก์

นางนพ ส่องสวัสดิ์ กับพวก

จำเลย

นายชาติชาย วีรวัฒน์ ผู้รับมรดกความ

ผู้ยื่นคำร้อง

นางบุญเกื้อ แก้วกาญจนลพ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า คดีนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่ชื่อของจำเลยที่ 2 ที่ปรากฏในคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคำพิพากษาศาลฎีกา ได้พิมพ์ผิดพลาดเป็นนางบุญเกิด ซึ่งที่ถูกต้องคือนางบุญเกื้อ ทำให้เป็นเหตุขัดข้องในการจัดสรรแบ่งมรดกตามคำพิพากษาจึงขอแก้ไข ชื่อของจำเลยที่ 2 ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคำพิพากษาศาลฎีกาให้ถูกต้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่ง ที่ดินโฉนดเลขที่ 3273 และโฉนดเลขที่ 1678,3168,5713 ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโฉนดเลขที่ 1678,3168,5713 ให้โจทก์ทั้งห้าจำนวน 1/2ของกรรมสิทธิ์รวม แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1691 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ทั้งห้า จำนวน 1/4ของกรรมสิทธิ์รวม หากไม่สามารถ แบ่งเช่นนี้ได้ให้นำออกประมูลขายระหว่าง

เจ้าของรวม ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้อีกให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดแล้วแบ่งให้โจทก์ตามส่วนดังกล่าวให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และร่วมกันใช้เงินค่าดอกผลรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะแบ่งทรัพย์สินมรดกเสร็จ คำขออนุญาตยก

เฉพาะจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะดอกผล ที่เก็บจากกองมรดกนั้นนับแต่วันที่ผู้จัดการเก็บดอกผล ของกองมรดกให้โจทก์ทั้งห้ามีสิทธิได้รับดอกผล ตามสัดส่วนแห่งความเป็นเจ้าของในกองมรดก แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยกฎีกาของจำเลยที่ 2 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1676/2534)

ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ชื่อจำเลยที่ 2 ที่ปรากฏ ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1676/2534 ว่าเป็นนางบุญเกิด แก้วกาญจนลพ นั้น เป็นการระบุชื่อผิดพลาดไปอาศัยอำนาจตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 จึงให้แก้ไขชื่อจำเลยที่ 2 เสียให้ถูกต้อง โดย ให้แก้ไขจาก "นางบุญเกิด แก้วกาญจนลพที่ 2" เป็น "นางบุญเกิด แก้วกาญจนลพ ที่ 2"

พิเคราะห์แล้ว ชื่อจำเลยที่ 2 ที่ปรากฏ ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1676/2534 ว่าเป็นนางบุญเกิด แก้วกาญจนลพ นั้น เป็นการระบุชื่อผิดพลาดไปอาศัยอำนาจตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 จึงให้แก้ไขชื่อจำเลยที่ 2 เสียให้ถูกต้อง โดย ให้แก้ไขจาก "นางบุญเกิด แก้วกาญจนลพที่2"เป็น"นางบุญเกิดแก้วกาญจนลพ ที่ 2"

(ชูชาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>